# Material Contribution im englischen Deliktsrecht

Eine Einführung in die Kausalität nach dem Recht von England und Wales. Wie mehrere Faktoren zu einem Schaden beitragen und warum Schadensbeitrag und Risikoerhöhung zu unterscheiden sind.

## 1. Ein Schaden kann mehrere Ursachen haben

Manche Verletzungen entstehen durch ein einzelnes Ereignis, andere durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Die klagende Person muss nicht immer eine isolierte Handlung finden, die alles erklärt. Entscheidend ist, welchen tatsächlichen Beitrag die Pflichtverletzung zum Schaden geleistet hat.

Der gewöhnliche **But-for-Test** fragt, ob derselbe Schaden ohne die Pflichtverletzung eingetreten wäre. Er verlangt **keine alleinige Ursache**. Mehrere notwendige Faktoren können jeweils den Test erfüllen. Mehrere Ursachen machen den gewöhnlichen Kausalitätsnachweis also nicht automatisch unmöglich.

> **Material contribution to damage:** ein mehr als unerheblicher Beitrag zur tatsächlichen Verletzung. **Material increase in risk:** eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung. Ein größeres Risiko und ein tatsächlicher ursächlicher Beitrag sind unterschiedliche Aussagen. [1, 2]

## 2. Was bedeutet „material“?

Hier bedeutet **material**: mehr als unerheblich. Es muss weder der größte Beitrag noch ein Mehrheitsanteil oder ein bestimmter Prozentsatz sein. **De minimis** bezeichnet einen zu geringfügigen Beitrag. Die Einordnung hängt von den Beweisen und der konkreten Verletzung ab. [1]

Erfundenes Beispiel: Zwei Quellen leiten denselben Schadstoff in ein Aquarium. Verlässliche Beweise zeigen, dass beide Einleitungen zusammen die Erkrankung der Fische verursachten und die pflichtwidrige Einleitung mehr als unerheblich beitrug. Das ist ein Beitrag zum wirklichen Schaden, nicht bloß die Möglichkeit einer Erkrankung.

## 3. Zusammenwirkende oder nur mögliche Ursachen?

**Kumulative Ursachen** wirken gemeinsam auf den Schaden hin. **Alternative mögliche Ursachen** sind konkurrierende Erklärungen: Vielleicht war es die eine, vielleicht die andere. Eine Liste möglicher Ursachen beweist nicht, dass alle mitgewirkt haben. Zuerst ist zu klären, welche Situation die Beweise stützen. [3]

**Claimant:** klagende Person. **Defendant:** beklagte Person oder Einrichtung. **Breach:** Verletzung einer Rechtspflicht. **Causation:** Verbindung zwischen dieser Pflichtverletzung und dem geltend gemachten Schaden.

# Bonnington und die Staubbelastung

### Bonnington Castings Ltd v Wardlaw [1956] AC 613

Mr Wardlaw arbeitete in einer Gießerei und erkrankte an Pneumokoniose, einer Lungenkrankheit durch angesammelten Silikastaub. Staub stammte aus Drucklufthämmern und Schwenkschleifmaschinen. Bei den Hämmern lag nach dem Sachverhalt kein Pflichtverstoß vor. Bei den Schleifmaschinen trat Staub wegen verstopfter Absauganlagen aus; dies verletzte eine Sicherheitsvorschrift. [1]

## 4. Nicht nach einer einzigen Quelle fragen

Die Beweise zeigten einen kumulativen Krankheitsprozess. Entscheidend war, ob der pflichtwidrig freigesetzte Staub mehr als unerheblich zur Krankheit beitrug, nicht, ob er die wahrscheinlichste einzelne Quelle war. [1]

> **Wer gewann und warum?** Mr Wardlaw gewann. Das House of Lords wies das Rechtsmittel des Arbeitgebers zurück. Der Staub der Schleifmaschinen hatte tatsächlich mehr als unerheblich zu der krankheitsauslösenden Ansammlung beigetragen. Eine bloße Möglichkeit des Beitrags hätte nicht genügt; der Beitrag war bewiesen. [1]

## 5. Die klagende Person braucht weiterhin Beweise

Nach der **balance of probabilities** war zu beweisen, dass die Pflichtverletzung den Schaden verursacht oder mehr als unerheblich mitverursacht hatte: wahrscheinlicher als nicht. Mitgefühl ersetzt keine Beweise. Ein nachgewiesener Pflichtverstoß verlagert die rechtliche Beweislast nicht automatisch auf den Arbeitgeber. [1]

Erfundener Vergleich: Medizinische Beweise zeigen, dass zwei Belastungen gemeinsam eine Krankheit hervorriefen. Ein relevanter Beitrag der pflichtwidrigen Belastung lässt sich beweisen, obwohl sein genauer Zahlenanteil unbekannt bleibt. Anders liegt es, wenn die Krankheit entweder durch die eine oder durch eine unabhängige andere Ursache entstanden sein könnte. Das beweist noch kein Zusammenwirken.

## 6. Kausalität und Höhe des Schadensersatzes

Nicht jeder relevante Beitrag begründet Haftung für sämtliche Teile jedes Verlusts. Ist eine Verletzung in einzelne Anteile aufteilbar, kommt es auf den zurechenbaren Umfang an. Der Beitrag zu einer unteilbaren Verletzung wirft eine andere Frage auf. Medizinische Beweise und die genaue Bestimmung der Verletzung sind wichtig. [3]

Arbeitnehmer akzeptieren nicht grundsätzlich alle Arbeitsrisiken. Bei der Hammerbelastung war in diesem Fall kein Pflichtverstoß festgestellt. Arbeitgeber können zur Beherrschung betrieblicher Gefahren verpflichtet sein; jeder behauptete Verstoß ist gesondert zu prüfen.

# McGhee und das erhöhte Risiko

### McGhee v National Coal Board
### [1973] 1 WLR 1

Mr McGhee entwickelte nach Arbeit in einem heißen, staubigen Ziegelofen eine Dermatitis, also eine entzündliche Hauterkrankung. Für die gewöhnliche Staubbelastung während der Arbeit war kein haftungsbegründender Pflichtverstoß festgestellt. Der Arbeitgeber stellte aber pflichtwidrig keine Duschen bereit. So fuhr McGhee mit Staub und Schweiß auf der Haut nach Hause. [2]

## 7. Worin lag das Beweisproblem?

Waschen hätte das Risiko nach den medizinischen Beweisen erheblich verringert. Dass Duschen die Krankheit wahrscheinlich verhindert hätten, ließ sich aber nicht beweisen. Unklar blieb, wie derselbe Ziegelstaub während der Arbeit oder der zusätzlichen ungewaschenen Zeit die Erkrankung ausgelöst hatte. [2]

> **Wer gewann und warum?** Mr McGhee gewann vor dem House of Lords. Unter den besonderen Umständen genügte die relevante Risikoerhöhung durch die fehlenden Duschen. Damit war nicht festgestellt, dass medizinische Beweise denselben kumulativen Mechanismus wie in Bonnington nachgewiesen hätten. [2]

## 8. Der Unterschied muss sichtbar bleiben

In **Bonnington** war ein tatsächlicher Beitrag zur Krankheit bewiesen. In **McGhee** ging es um die Lücke zwischen Risikoerhöhung und dem Nachweis, dass der pflichtwidrige Teil der Belastung die Krankheit verursachte. Spätere Entscheidungen behandeln McGhee im Zusammenhang mit dem besonderen risikobezogenen Ansatz von Fairchild. [2]

Zu weit geht daher die Aussage: „Kann die Beweisfrage nicht beantwortet werden, gewinnt die geschädigte Person.“ Ebenso wenig begründet jede Erhöhung irgendeines medizinischen Risikos Haftung. Besondere Risikoregeln haben eigene Voraussetzungen und ersetzen nicht allgemein den Kausalitätsnachweis.

## 9. Eine sinnvolle Reihenfolge für die Prüfung

Benennen Sie Verletzung und Pflichtverstoß. Zeigen die Beweise ein tatsächliches Zusammenwirken oder lediglich mögliche Alternativen? Bei einem Schadensbeitrag ist zu erklären, warum der pflichtwidrige Faktor mehr als unerheblich war. Ist nur erhöhtes Risiko bewiesen, braucht seine Berücksichtigung eine konkrete rechtliche Grundlage.

Erfundenes Beispiel: Eine Krankheit könnte auf einer Infektion oder einer unabhängigen Arzneimittelreaktion beruhen. Dass ein Arztfehler das Arzneimittelrisiko erhöhte, beweist noch keinen tatsächlichen Beitrag des Mittels zu dieser Krankheit. Die fehlende Verbindung lässt sich nicht einfach „material contribution“ nennen.

McGhee wurde 1972 entschieden und im Jahrgang 1973 veröffentlicht. Beide Hauptfälle waren schottische Rechtsmittelverfahren; ihre Kausalitätsgrundsätze sind für das hier behandelte Recht wichtig. Der Name lautet McGhee, nicht „McGee“.

# Verständnisfragen mit Antworten

**1. Muss der Beklagte nach dem But-for-Test die einzige Ursache sein?**
Antwort: Nein. Mehrere Faktoren können notwendige Ursachen sein. Mehrere Ursachen lassen den Test nicht automatisch scheitern.

**2. Bedeutet „material“ mehr als die Hälfte des Schadens?**
Antwort: Nein. Gemeint ist mehr als unerheblich, kein fester Prozentsatz oder größter Anteil.

**3. Wer gewann Bonnington und was war bewiesen?**
Antwort: Mr Wardlaw. Pflichtwidrig freigesetzter Staub hatte tatsächlich mehr als unerheblich zur Lungenkrankheit beigetragen.

**4. Zwei Faktoren kommen als Ursachen infrage; gemeinsames Wirken ist nicht bewiesen. Liegt automatisch kumulative Kausalität vor?**
Antwort: Nein. Mögliche Alternativen dürfen nicht als bewiesene Beiträge behandelt werden.

**5. Wer gewann McGhee und welcher Pflichtverstoß war maßgeblich?**
Antwort: Mr McGhee. Der Arbeitgeber stellte keine Duschen bereit. Die dadurch bewirkte relevante Risikoerhöhung genügte unter den besonderen Umständen.

**6. Begründet bewiesenes erhöhtes Risiko stets Haftung?**
Antwort: Nein. Risiko ist grundsätzlich nicht mit tatsächlicher Verursachung gleichzusetzen. Eine konkrete Ausnahmeregel muss anwendbar sein.

**7. Ein fahrlässig verursachtes Leck verschlimmert nachweislich einen alten Mauerriss. Schließt der alte Riss den Anspruch aus?**
Antwort: Nein. Der zusätzliche Schaden und seine Verursachung sind zu prüfen. Ersatz muss dem rechtlich zurechenbaren Verlust entsprechen.

## Primärquellen

Beispiele sind erfunden. Quellen geprüft am 19. Oktober 2026. Der Leitfaden erläutert in England und Wales verwendete Grundsätze.

[1] *Bonnington Castings Ltd v Wardlaw* [1956] AC 613, Lord Reid: Sachverhalt, Beweislast und Schadensbeitrag. Urteil lesen (Archivkopie)

[2] *Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd* [2002] UKHL 22, Rn. 17-23: Darstellung von *McGhee* und Grenzen des Risikoansatzes. Urteil lesen

[3] *Williams v Bermuda Hospitals Board* [2016] UKPC 4, Rn. 27-40: kumulative Ursachen, Alternativen und Verletzungsumfang. Privy-Council-Verfahren aus Bermuda. Urteil lesen